



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Nune Pomanto Alias Nune;
2. Tempat lahir : Leboto;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Juli 1967;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten

Gorontalo Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020.;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Aten Pomanto Alias Aten;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Desember 1971;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 83/Pid.B/2020/PN Lbo



4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangkup III Kecamatan Sangkup Kabupaten Bolmong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020.;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 4 Agustus 2020 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa serta membaca bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NUNE POMANTO Alias NUNE dan terdakwa II. ATEN POMANTO Alias ATEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ke satu Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NUNE POMANTO Alias NUNE dan terdakwa II. ATEN POMANTO Alias ATEN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Pagar milik dari FRENGKI NOE Alias PAPA AMEL

Dikembalikan pada pemiliknya .

4. Menyatakan supaya terdakwa I. NUNE POMANTO Alias NUNE dan terdakwa II. ATEN POMANTO Alias ATEN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

- Bahwa mereka terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** , terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018



sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2018 bertempat di atas lahan atau dilokasi milik saksi korban FRENKY NOE Alias PAPA AMEL di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban FRENGKY NOE Alias PAPA AMEL memiliki lahan bersertifikat Hak milik Nomor 819 dengan luas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang di pagar kayu sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan patok kayu jawa, dimana sebelumnya pada sekitar antara Tahun 2016 sampai Tahun 2017, terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** meminta pada saksi korban untuk memindahkan batas berupa pagar yang berada diatas lahan milik saksi korban, saat itu saksi korban sepakat untuk memindahkannya, selanjutnya terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE**, terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** meminta lagi untuk dipindahkan pagar milik saksi korban selebar 35 Cm masuk kelahan milik saksi korban, sehingga saksi korban bertahan dan melaporkan kepada Pemerintah Desa Leboto, akan tetapi oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita para terdakwa melintas didepan rumah saksi korban dengan membawa parang menuju lahan milik dari saksi korban, selanjutnya sampai dilahan milik saksi korban, terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** memegang parang dengan tangan kanannya dan terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** memegang parang dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** dan terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias**

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



ATEN memotong-motong pagar kayu serta patok kayu jawa milik dari saksi korban menjadi roboh, sehingga pagar kayu sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan patok kayu jawa milik dari saksi korban tidak dapat digunakan lagi seperti semula.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.705.000,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** , terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa mereka terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** , terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2018 bertempat di atas lahan atau dilokasi milik saksi korban **FRENGKY NOE Alias PAPA AMEL** di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -
- Berawal saksi korban **FRENGKY NOE Alias PAPA AMEL** memiliki lahan bersertifikat Hak milik Nomor 819 dengan luas 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi) yang di pagar kayu sepanjang kurang lebih 30

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



(tiga puluh) meter dengan patok kayu jawa, dimana sebelumnya pada sekitar antara Tahun 2016 sampai Tahun 2017, terdakwa **I. NUNE POMANTO Alias NUNE** meminta pada saksi korban untuk memindahkan batas berupa pagar yang berada diatas lahan milik saksi korban, saat itu saksi korban sepakat untuk memindahkannya, selanjutnya terdakwa **I. NUNE POMANTO Alias NUNE**, terdakwa **II. ATEN POMANTO Alias ATEN** meminta lagi untuk dipindahkan pagar milik saksi korban selebar 35 Cm masuk kelahan milik saksi korban, sehingga saksi korban bertahan dan melaporkan kepada Pemerintah Desa Leboto, akan tetapi oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wita para terdakwa melintas didepan rumah saksi korban dengan membawa parang menuju lahan milik dari saksi korban, selanjutnya sampai dilahan milik saksi korban, terdakwa **I. NUNE POMANTO Alias NUNE** memegang parang dengan tangan kanannya dan terdakwa **II. ATEN POMANTO Alias ATEN** memegang parang dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa **I. NUNE POMANTO Alias NUNE dan terdakwa II. ATEN POMANTO Alias ATEN** memotong-motong pagar kayu serta patok kayu jawa milik dari saksi korban menjadi roboh, sehingga pagar kayu sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan patok kayu jawa milik dari saksi korban tidak dapat digunakan lagi seperti semula.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.705.000,- (Dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa **I. NUNE POMANTO Alias NUNE**, terdakwa **II. ATEN POMANTO Alias ATEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.---

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Para terdakwa

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Frenky Noe Alias Papa Amel** , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tanggal 27 Agustus 2018, oleh Penyidik Sektor Kwandang dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah pengrusakan pagar milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan Pagar tersebut yaitu Lk. Nune Pomanto dan Lk. Aten Pomanto (Para Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita, di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa para Terdakwa merusak pagar Saksi menggunakan parang;
- Bahwa penyebabnya dimana Para Terdakwa menuntut bahwa pagar Saksi sudah masuk ke lahan lokasi milik Para Terdakwa sekitar 35 cm, akan tetapi bila mengikuti ukuran yang ada pada sertifikat milik Saksi, maka pagar tersebut berada diatas lahan yang memiliki sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa yang merusak pagar tersebut, tetapi ada yang melihatnya yaitu Agus wajah, Djafar dan Iwan;
- Bahwa Pagar yang dirusak Para Terdakwa tersebut harganya Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah), belum termasuk ongkos kerja (pasang);
- Bahwa Lk. Nune Pomanto dan Lk. Aten Pomanto (Para Terdakwa) melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan parang, lalu memotong-motong pagar kayu dan patok pagar yang berada di atas lahan tersebut;
- Bahwa panjang pagar yang dirusak Para Terdakwa sekitar $\pm$ 30 (tiga puluh) meter;



- Bahwa pagar tersebut berada diatas lahan Saksi sudah sekitar $\pm$ 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur dan Saksi mengetahui pengrusakan pagar tersebut atas penyampaian dari Isteri Saksi bernama Sriyanti Pajiku;
- Bahwa sehari sebelum pengrusakan, masalah ini Saksi laporkan kepada pemerintah Desa, namun pada besok harinya Para Terdakwa langsung melakukan pengrusakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

2. **Agus Waja Alias Bedi** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tanggal 27 Agustus 2018, oleh Penyidik Sektor Kwandang dan keterangan Saksi pada BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah pengrusakan pagar milik Frengky Noe;
- Bahwa yang melakuka pengrusakan pagar yaitu Lk. Nune Pomanto dan Lk. Aten Pomanto (Para Terdakwa);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita, di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa para Terdakwa merusak pagar milik Frengky Noe dengan menggunakan parang;
- Bahwa Saksi pada jarak 3 (tiga) meter, melihat langsung dimana kedua Para Terdakwa memegang parang, lalu melakukan pengrusakan pagar tersebut;
- Bahwa para Terdakwa setelah melakukan pengrusakan, saksi tidak mengetahui pergi kemana mereka setelah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut;



- Bahwa Pagar tersebut tidak secara keseluruhan dirusak oleh Para Terdakwa, tetapi hanya sebahagian saja yaitu pada bagian Selatan;
- Bahwa yang di rusak Para Terdakwa yaitu patok di potong, kemudian pagarnya di rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa meter pagar yang di rusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa Nune sedang mengeluarkan patok pagar;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang yang melarang sewaktu Para Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa pagar yang di rusak tersebut, tingginya 4 meter dan lebar 1.20 meter
- Bahwa saat ini pagar itu sudah tidak ada lagi;
- Bawa saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberi pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. Nune Pomanto Alias Nune

- Bahwa Kami Para Terdakwa pernah di periksa pada tanggal 30 Agustus 2020, oleh Penyidik Sektor Kwandang dan keterangan kami Para Terdakwa pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Kami Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memotong pagar kayu dan patok pagar milik Lk. Frengky Noe;
- Bahwa kami berdua (Para Terdakwa) memotong pagar milik Lk.Frengky Noe, secara bersamaan;
- Bahwa kami berdua (Para Terdakwa) memotong kayu dan patok pagar milik Lk. Frengky Noe karena pagar tersebut berada diatas tanah milik kami;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



- Bahwa para Terdakwa belum memiliki sertifikat tanah tersebut dan kami hanya memiliki akta tanah atas nama orang tua kami bernama Alm. Antai Pomanto;
- Bahwa para Terdakwa memotong kayu dan patok pagar tersebut dengan menggunakan/membawa parang masing-masing;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah cukup;

Terdakwa II. Aten Pomanto Alias Aten

- Bahwa Kami Para Terdakwa pernah di periksa pada tanggal 30 Agustus 2020, oleh Penyidik Sektor Kwandang dan keterangan kami Para Terdakwa pada BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Kami Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah memotong pagar kayu dan patok pagar milik Lk. Frengky Noe;
- Bahwa kami berdua (Para Terdakwa) memotong pagar milik Lk.Frengky Noe, secara bersamaan;
- Bahwa kami berdua (Para Terdakwa) memotong kayu dan patok pagar milik Lk. Frengky Noe karena pagar tersebut berada diatas tanah milik kami;
- Bahwa para Terdakwa belum memiliki sertifikat tanah tersebut dan kami hanya memiliki akta tanah atas nama orang tua kami bernama Alm. Antai Pomanto;
- Bahwa para Terdakwa memotong kayu dan patok pagar tersebut dengan menggunakan/membawa parang masing-masing;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah cukup;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de Charge walaupun hak untuk itu telah disampaikan kepada mereka;

Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang berupa Pagar milik dari FRENGKI NOE Alias PAPA AMEL Dikembalikan dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan



para terdakwa;

Menimbang bahwa untuk meringkas putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara dianggap telah termuat dan dipertimbangkan secara saksama serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa tersebut diatas yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka di peroleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar jam 15.00 Wita, di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian atau bersama-sama melakukan pengrusakan memotong kayu dan patok pagar milik Lk. Frengky Noe karena pagar tersebut berada diatas tanah milik para terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara melakukan pengrusakan tersebut dengan menggunakan parang, lalu memotong-motong pagar kayu dan patok pagar yang berada di atas lahan tersebut;
- Bahwa benar panjang pagar yang dirusak Para Terdakwa sekitar $\pm$ 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa benar pagar tersebut berada diatas lahan Saksi korban sudah sekitar $\pm$ 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa”
2. “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”
3. “Menggunakan kekerasan terhadap barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah para terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE dan terdakwa II. ATEN POMANTO Alias ATEN,**

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa masing – masing dari para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan unsur pasal yang ke-2 (dua) tertebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan unsur ke-2 (dua) yakni unsur “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Ad. 2. “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan itu dilakukan lebih dari satu orang dan perbuatan itu



dilakukan oleh mereka secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama pula.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan adalah didepan umum, ditempat umum atau didepan khalayak umum atau disuatu tempat yang dipergunakan oleh masyarakat pada umumnya, meskipun ditempat tersebut tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** memegang parang dengan tangan kanannya dan terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** memegang parang dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE dan** terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** memotong-motong pagar kayu serta patok kayu jawa milik dari saksi korban menjadi roboh, sehingga pagar kayu sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan patok kayu jawa milik dari saksi korban tidak dapat digunakan lagi seperti semula yang dirusak oleh para terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dan secara terang-terangan sehingga dilihat oleh orang-orang atau khalayak umum dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dilakukannya secara terang-terangan dan mengganggu ketertiban masyarakat dan dengan tenaga bersama dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

ad. 3. “ Menggunakan kekerasan terhadap barang ”

Menimbang, bahwa terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE** memegang parang dengan tangan kanannya dan terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** memegang parang dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa I. **NUNE POMANTO Alias NUNE dan** terdakwa II. **ATEN POMANTO Alias ATEN** memotong-motong pagar kayu serta patok kayu jawa milik dari saksi korban menjadi roboh, sehingga pagar kayu sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dan patok kayu jawa milik dari saksi korban tidak dapat digunakan lagi seperti semula adalah merupakan barang

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



milik saksi korban dan tidak dapat dipergunakan lagi maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap barang dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan– pertimbangan tersebut diatas, diketahui dan benar perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menggunakan kekerasan terhadap barang ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa saat ini telah menyesali perbuatannya dan berjanji dan telah berdamai dengan saksi korban dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi korban, para Terdakwa dan Masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis Hakim setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pagar milik dari FRENGKI NOE Alias PAPA AMEL Dikembalikan pada pemiliknya .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. NUNE POMANTO Alias NUNE dan terdakwa II. ATEN POMANTO Alias ATEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. NUNE POMANTO Alias NUNE dan terdakwa II. ATEN POMANTO Alias ATEN tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Pagar milik dari FRENGKI NOE Alias PAPA AMEL
 - Dikembalikan pada pemiliknya .
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto oleh kami : Esther Siregar, S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua, Ferdiansyah, S.H., dan Jayadi Husain, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Masita, S.H., Penitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Aminullah Mentemas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara serta dihadapan Para

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdiansyah, S.H.

Esther Siregar, S.H., M.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masita Monoarfa, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Pidana Nomor 115/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)